

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4791/2537

นาง นิสา สมบัติเปี่ยม
นาง มา ลินีหรือเอี้ยง คง เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคแรก

หนังสือสัญญาซื้อขายมีข้อความว่า ผู้ขายตกลงขายที่ดินสวนจากให้ผู้ซื้อ ผู้ขายได้รับชำระราคาจากผู้ซื้อครบถ้วนและส่งมอบที่ดินให้ผู้ซื้อแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา แสดงว่าคู่กรณีมีเจตนามุ่งซื้อขายที่ดินกันเสร็จเด็ดขาด ทั้งสัญญาดังกล่าวก็ไม่ลงเลขที่หรือรายละเอียดของโฉนดไว้เป็นข้อตกลงแน่นอนว่าจะต้องโอนที่ดินโฉนดเลขที่เท่าใดให้แก่กัน และไม่มีข้อตกลงว่าจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อใดเป็นพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงขายที่ดินเฉพาะส่วนตามโฉนดเลขที่3860 และ 3870 รวมเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งานให้แก่โจทก์เป็นเงิน100,000 บาท โจทก์ชำระค่าที่ดินให้จำเลยครบถ้วน และจำเลยส่งมอบที่ดินให้โจทก์นับแต่วันทำสัญญาปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์เตือนให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนที่จำเลยขายให้โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับ

จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนตามโฉนดเลขที่ 3860 และ 3870 ตำบลบาง
ซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ตกลงขายที่ดินให้โจทก์ สัญญาซื้อขายเอกสารท้าย
ฟ้องหมายเลข 2 เป็นเอกสารปลอม จำเลยไม่ได้รับเงินจำนวน 100,000 บาท จาก
โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าสัญญา
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจะซื้อจะขาย
เห็นว่า หนังสือสัญญาระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย ข้อความในสัญญามีว่า จำเลย
ผู้ขายตกลงขายที่ดินสวนจากจำนวน 9 ไร่ 2 งาน ให้โจทก์ผู้ซื้อเป็นเงิน 100,000
บาท และผู้ขายได้รับชำระราคาจากผู้ซื้อครบถ้วนในวันทำสัญญา กับตกลงส่งมอบ
ที่ดินให้ผู้ซื้อแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา แสดงว่าคู่กรณีมีเจตนามุ่งซื้อขายที่ดินกันเสร็จ
เด็ดขาด ในสัญญาไม่ลงเลขที่หรือรายละเอียดของโฉนดไว้เป็นข้อตกลงแน่นอนว่าจะ
ต้องโอนที่ดินโฉนดเลขที่เท่าใดให้แก่กัน และไม่มีข้อตกลงว่าจะไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์เมื่อใด เป็นพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียน
การโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรมการซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456วรรคแรก

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>